

La existencia legal del emprendimiento

En esta unidad, aprenderemos cuáles son los mecanismos legales para que un emprendimiento pueda generar ingresos, es decir, desde la constitución como contribuyentes ante las autoridades tributarias hasta los mecanismos para facturar y poder recibir los ingresos producto de las ventas. El emprendedor debe conocer que todas sus actividades deben ser legales y éticas y, por lo tanto, debe realizar sus transacciones considerando estos dos aspectos. Por otro lado, la constitución formal del emprendimiento evitará que el emprendimiento tenga problemas futuros con las autoridades tributarias.



Shutterstock, (2018). 308142233



4

unidad



Objetivo

OG.EG.4. Conocer y explicar los requisitos y responsabilidades legales y sociales que debe cumplir un emprendedor en el momento de crear y mantener un emprendimiento, como forma de retribuir al Estado por los servicios recibidos.

Fuente: Ajuste curricular 2016.
Ministerio de Educación.

■ Para que un emprendimiento pueda disfrutar de todas las ventajas que le permite la ley y se relacione positivamente con el medio donde se desarrolle, debe tener existencia legal, tributar, e informar a las autoridades de sus actividades económicas.



Saberes previos

¿Qué significa para ti ser un contribuyente? ¿Qué connotación tiene esa palabra?



Desequilibrio cognitivo

¿Por qué razón a un emprendimiento o a una empresa se los llama "personas", y por qué razón "jurídicas"?



Registro Único de Contribuyentes

El Registro Único de Contribuyentes, más conocido como RUC, es el instrumento base utilizado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para identificar a los contribuyentes, es decir, a las personas naturales o jurídicas que tienen la obligación de reportar información sobre sus actividades económicas y, si cumple con ciertas normas, para pagar los respectivos impuestos.

"El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional, o que sean titulares de bienes o derechos, por los cuales deban pagar impuestos.



Shutterstock, (2018). 542934601

■ El RUC identifica a un emprendimiento, del mismo modo que la cédula de identidad identifica a un ciudadano.

TIC

Mira el video y debate en el aula la importancia y la necesidad de la obtención del RUC.
bit.ly/2E3fFuR



El RUC registra información relativa al contribuyente, como por ejemplo: la dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras" (Servicio de Rentas Internas, 2015).

En consecuencia, el RUC es la base de datos de todos los contribuyentes y agentes de retención; por lo tanto, todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades económicas dentro del territorio ecuatoriano están obligadas a obtener un RUC.

- A todo contribuyente que se inscribe en el RUC, el SRI le asigna un número de registro, de acuerdo con el tipo de contribuyente.
- Personas naturales. Se refiere a aquellas personas naturales que realizan actividades utilizando sus propios nombres. El RUC corresponde a su número de cédula de identidad, añadiendo al final los números 001. Por ejemplo, si la cédula de ciudadanía es 0555666777, el RUC sería 0555666777001.
- Personas jurídicas o sociedades con o sin **fines de lucro**. Se refiere a aquellos emprendimientos que realizan actividades utilizando nombres diferentes a los de su dueño. En este caso, el RUC es un número de diez dígitos creado por el SRI, al que se le añaden los números 001. Los dos números iniciales corresponden a la clasificación de la provincia. Por ejemplo, si el emprendimiento inicia sus actividades en la provincia de Azuay, su RUC iniciará con 01.

Glosario

Fines de lucro. Cuando una persona o sociedad desea tener una ganancia económica por su actividad.



Requisitos para la apertura de RUC de personas naturales

Para la apertura del RUC de personas naturales, se requieren los siguientes documentos (el funcionario de ventanilla del SRI podría solicitar adicionales, para validar la dirección del contribuyente).

- Original y copia de cédula de ciudadanía (ecuatorianos) o pasaporte (extranjeros).
- Original de papeleta de votación o certificado de presentación.
- Copia de factura o planilla de servicios básicos de los últimos tres meses a nombre del contribuyente, cónyuge, padres, hermanos o hijos.
- En el caso de personas naturales, de acuerdo con sus actividades económicas se solicita lo siguiente:

¿Sabías qué?

El proceso de obtención del RUC es gratuito y solo se tarda cinco minutos.



Shutterstock, (2018), 239678146

■ Los beneficios y obligaciones que otorga el RUC, y los requisitos para obtenerlo, son específicos para diferentes tipos de actividad.

Característica específica del contribuyente	Requisitos
Artesano	Original y copia de la calificación emitida por el organismo competente: Junta Nacional de Defensa del Artesano o Mipro.
Contadores	Título profesional relacionado con: contabilidad y auditoría, por ejemplo: CPA, Ingeniero, Licenciado, Magíster, Doctor en Contabilidad y/o Auditoría. El servidor de ventanilla verificará en la página web de la Senescyt.
Contador bachiller	Original y copia del título de bachiller relacionado con contabilidad – CBA.
Diplomático	Original y copia de la credencial de agente diplomático.
Profesional (de cualquier rama)	Título profesional. El servidor de ventanilla verificará en la página web de la Senescyt.
Actividades educativas	Original y copia del acuerdo ministerial.
Transportistas	Original y copia del documento de factibilidad para la constitución jurídica o su equivalente, o título habilitante o resolución de cambio de socio o incremento de cupo, siempre que se identifique al contribuyente.

(Servicio de Rentas Internas, 2015)



Evaluación formativa

EG.5.2.1. Elaborar un mapeo de los requisitos legales básicos para iniciar actividades de emprendimiento que permitan formalizarlo.

1. **Recolecta** cinco facturas que tengas en tu casa, de gastos de alimentación, salud, vivienda, servicios básicos (agua, luz, teléfono), educación y vestimenta, e **identifica** el número de RUC. Luego, **clasificalas** según el siguiente cuadro, incluyendo:

Número de RUC	Obtenido de la factura.
Código de provincia	Corresponde a los dos primeros números de RUC.
Provincia	Incluir el nombre de la provincia que corresponde a ese código.
Tipo de gastos	Detallar si se trata de gastos de alimentación, vivienda, salud, servicios básicos, etc.
Tipo de contribuyente	Persona natural o sociedad.
Requisitos para el RUC	Solamente para las facturas emitidas por personas naturales, determina qué requisitos tuvo que presentar este contribuyente para obtener el RUC.

Número de RUC	Código de provincia	Provincia	Tipo de gastos	Tipo de contribuyente	Requisitos para el RUC
1722726971001	17	Pichincha	Gasto de alimentación	Persona natural	
1792580943001	17	Pichincha	Gasto de servicios básicos	Sociedad	

2. **Escribe** qué entiendes por RUC y por qué es un instrumento base utilizado por el Servicio de Rentas Internas.



Actividad investigativa

3. **Investiga** en la página web del SRI los requisitos que se necesitan para la inscripción del RUC de las personas naturales, según su actividad. **Coloca** una “X” en los requisitos que creas necesarios.

Tipo de contribuyente	Contadores	Diplomáticos	Transportistas	Contadores bachilleres	Artesanos	Actividades educativas	Profesionales (de cualquier rama)
Requisitos							
Original y copia de la calificación emitida por el organismo competente: Junta Nacional de Defensa del Artesano o Mipro.							
Título profesional relacionado con: contabilidad y auditoría, por ejemplo: CPA, Ingeniero, Licenciado, Magíster, Doctor en Contabilidad y/o Auditoría. El servidor de ventanilla verificará en la página web del Senescyt.							
Original y copia de cédula de ciudadanía (ecuatorianos) o pasaporte (extranjeros).							
Original y copia del título de bachiller relacionado con contabilidad – CBA.							
Original y copia de la credencial de agente diplomático.							
Original de papeleta de votación o certificado de presentación.							
Título profesional. El servidor de ventanilla verificará en la página web de la Senescyt.							
Original y copia del acuerdo ministerial.							
Original y copia del documento de factibilidad para la constitución jurídica o su equivalente, o título habilitante o resolución de cambio de socio o incremento de cupo, siempre que se identifique al contribuyente.							
Copia de factura o planilla de servicios básicos de los últimos tres meses a nombre del contribuyente, cónyuge, padres, hermanos o hijos de uno.							

4. **Indaga** qué podría suceder si un contribuyente vende productos sin tener RUC.

